



Tribunale Ordinario di Torino
*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea*

Procedimento **18229/2026** promosso da

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
Rappresentato dall'avv. CAPRIATA MARCO

Il Giudice,

visto il ricorso;

visto l'art. 35bis D. L.vo 25/2008;

ritenuta l'applicabilità, per quanto non previsto dal citato art. 35bis, del rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737segg. cpc;

ritenuto che l'istanza di sospensione sia stata tempestivamente proposta con il ricorso introduttivo;

preso atto che il ricorso è stato notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6 (Ministero presso la Commissione Territoriale);

osservato che il Ministero dell'interno non ha depositato note difensive entro tre giorni dalla notificazione e che parte ricorrente non ha depositato note di replica entro i successivi tre giorni;

rilevato che la PA ha applicato alla decisione la normativa di cui al Regolamento UE 2024/1348 ed al d.l.100/2026, avendo il ricorrente formalizzato la domanda di protezione internazionale in data successiva al 12.6.2026 e ha seguito la procedura accelerata;

rilevato, in particolare, che l'autorità accertante ha applicato la procedura accelerata ai sensi dell'art. 42 par. 1 lett. j) del nuovo Regolamento Procedura, provenendo il ricorrente dal Pakistan, vale a dire da un Paese con tasso di riconoscimento della protezione internazionale nell'UE inferiore al 20%;

rilevato che la difesa del ricorrente ha tempestivamente richiesto, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4, d.lgs. 25/2008 e dell'art. 68, par. 3-5 Reg. (UE) 2024/1348, l'autorizzazione rimanere nel territorio nazionale nelle more del giudizio;

ritenuto che sussistano **gravi e circostanziate ragioni** per accogliere l'istanza di autorizzazione alla permanenza nel territorio dello Stato, in quanto il ricorrente proviene dalla

regione dalla città di Mardan, nella regione del **Khyber Pakhtunkwa**. Dalle fonti internazionali consultate dal Tribunale, emerge che attualmente nel KP vi sia una situazione di violenza generalizzata in costante peggioramento, tale da poter essere integrata una situazione di “violenza indiscriminata” generata da “conflitto armato” ai sensi della lett. c) dell’art. 14 d.lgs. 251/2007, tale da mettere in pericolo la vita e l’incolumità fisica di qualunque civile per la sola presenza fisica sul territorio nazionale (in questo, tra le molti fonti disponibili, cfr. ACLED, Conflicts Watchlist 2025-Pakistan, Militants thrive amid political instability in Pakistan, 12 december 2024, <https://acleddata.com/conflict-watchlist-2025/pakistan/>);

ritenuto, pertanto, in applicazione dell’art. 68 del Regolamento (UE) 2024/1348, che il ricorrente deve essere autorizzato a permanere nel territorio dello Stato nelle more della definizione del giudizio di merito;

ritenuto doversi fissare udienza secondo gli artt. 737 ss. c.p.c.;

visto l’art. 35 bis co. 4 bis D. Lvo 25/2008, come modificato dal DL 100/2026,

P.Q.M.

AUTORIZZA il ricorrente a rimanere nel territorio dello Stato nelle more dell’esito del ricorso.

MANDA ALLA CANCELLERIA di notificare il presente decreto al ricorrente e al Ministero dell’Interno presso la Commissione Territoriale che ha adottato l’atto impugnato, la quale:

- **potrà** depositare, **ENTRO 20 giorni** dalla notificazione, una nota difensiva ai sensi del comma 7 terzo periodo art. 35 bis;
- **dovrà** trasmettere, entro lo stesso termine, copia della domanda di Protezione Internazionale; ove disponibile della videoregistrazione di cui all’art. 14 comma 1 D Lvo 25/2008 come sostituito dalla D.L. 13/2017; del verbale di trascrizione o comunque dell’audizione del ricorrente avanti alla Commissione, nonché copia dell’intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame, ivi compresa l’indicazione della documentazione sulla situazione socio-politica-economica del Paese di provenienza;
- **Dispone la trasmissione** del ricorso al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni;

AVVISA il ricorrente che può depositare una nota difensiva ENTRO i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra di cui al comma 7 terzo periodo art. 35 bis.

FISSA

udienza avanti al giudice dott. ALESSANDRIA al giorno **15 dicembre 2026, ore 15,50,** presso il Palazzo di Giustizia di Torino (aula 12503; primo piano; ingresso 15).

Dispone l'archiviazione del sub.

Torino, lì 01/10/2026

Il GIUDICE
Fabrizio Alessandria